

1500529-71.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Michael. Possibilidade de absolvição pelo crime de roubo, confirmada a condenação com relação aos demais delitos. Inexistência de prova segura quanto à autoria do crime de roubo. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Conjunto probatório que revela a prática do delito de receptação. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500529-71.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500529-71.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2059333/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 23355283 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 473/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2059333 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2059333 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 473/22/638 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan de Sousa Costa e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de RENAN DE SOUSA COSTA e DIOGO DE JESUS TEODORO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhes a prática do delito tipificado pelo artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70, do mesmo Código, porque, em tese, agindo em concurso de agentes

com, no mínimo, outras duas pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para eles, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e através de restrição da liberdade de Willian de Oliveira Moraes, o veículo caminhão trator, da marca Volvo, placas BAI2036/São Luis - MA; o veículo semirreboque, de placas PT02021/São Luis - MA e; o veículo semirreboque, placas PTN1864-/São Luis - MA, avaliados em R\$710.000,00 de propriedade da pessoa jurídica Transul Serviços, Locação e Transporte, representada por Mario Roberto Passarela, e ainda, o aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A10, cor azul, avaliado em R\$500,00, pertencente a Willian de Oliveira Moraes.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi recebida e determinado o processamento da ação penal (fls. 105/106). Citados apresentaram resposta à acusação (fls.127/141 e fls. 143/149). Inexistentes hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 169/172).

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e de testemunhas policiais. Ao final, interrogados os acusados.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa dos réus, em debates, pugnou pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu pleito desclassificatório, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das causas de aumento, o estabelecimento de regime inicial menos gravoso, bem como o direito de apelar em liberdade.

Eis, em síntese, o relatório.

I - Das provas produzidas e sua valoração

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é improcedente.

O tipo do artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". No ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt, "roubo nada mais é que o furto "qualificado" pela violência à pessoa. Por mais que se queira inovar na definição do crime de roubo, a despeito do nomen iuris próprio e de pena autônoma, não se pode negar sua similitude com um furto qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou de qualquer outro meio para impossibilitar sua resistência."

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou após, por qualquer meio, reduzir-lhe a capacidade de resistência. O tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força, efetiva ou potencial, direcionada contra pessoa, com a finalidade de obtê-la para si ou para terceiro.

Na hipótese, porém, em que pese a descrição de fato naturalístico e imputação que se amolda ao tipo penal do crime de roubo, a prova dos autos indica tratar-se de crime de receptação, conforme tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.

O crime anterior de roubo é comprovado pelo boletim de ocorrência de fls. 09/13 e pelo auto de apreensão e de avaliação de fls. 14/17. A prova oral colhida, porém, não permite concluir pela participação dos imputados no crime de roubo antecedente.

Willian de Oliveira Moraes, vítima ouvida em juízo, afirmou que carregaria o

caminhão no local dos fatos. Ao voltar ao caminhão, enquanto abria a porta, foi abordado por um dos criminosos. Estava com arma e determinou ao depoente para que ficasse de cabeça baixa. Foi levado dentro do caminhão. Um rapaz começou a ligar para outro. Reclamavam que o caminhão não ligava e não estava andando. Ao avistar uma viatura tentaram se evadir. Deixaram o acusado próximo da delegacia. Ao ligar para o 190 o caminhão foi apreendido. Sofreu diversas ameaças. Somente viu duas pessoas e duas armas de fogo. Somente viu o rosto do indivíduo que o abordou. Ficou em poder dos acusados por trinta minutos. Os indivíduos chegaram a mencionar que eram profissionais. Perguntaram se o caminhão tinha rastreador, localizador ou câmera. Dentro do veículo, havia duas outras pessoas. As pessoas que estavam no caminhão é que ligaram para esses indivíduos que estavam em um carro com o ofendido. Confirma que as pessoas que foram presas no caminhão não são aquelas que abordaram o depoente.

Ezequiel de Faria Santos, policial ouvido em juízo, afirmou que em patrulhamento foi noticiado o roubo por COPOM. Foi noticiado que a vítima foi colocada dentro de carro Ford Ka vermelho. Deparam-se com caminhão conduzido por um dos réus, que está de camisa branca em audiência. Abordaram os acusados e efetuaram a prisão. Um dos réus estava em veículo Logan dando suporte. Informalmente, disseram que conduziriam o produto do roubo a local que ainda receberiam.

Diego Souza Dias, policial ouvido em juízo, corroborou o depoimento de seu colega policial. Acrescenta apenas que dentro do veículo havia bloqueador de sinal.

Em interrogatório judicial, o acusado Renan afirmou que conhecia indivíduo chamado Fernando. Comentou que tinha dificuldades financeiras. Assim, Fernando ofereceu um serviço. Esse consistia no deslocamento de caminhão. O acusado disse que não participaria de crime de roubo e que não dirige caminhão. Diogo, porém, sabia dirigir caminhão e apresentou-o a Fernando. Receberiam R\$1.000,00 cada um pelo serviço. Diogo conduziria o caminhão e o depoente iria em veículo à frente. Fernando lhe deu certeza que o veículo não era roubado. Ainda não sabia exatamente o endereço em que levaria. O caminhão demorou um pouco para sair. Sempre trabalhou com obras, é técnico em segurança do trabalho. Pegaram o caminhão em Mogi das Cruzes, em estrada das orquídeas. Quando foi abordado, o caminhão estava parado. Havia sido travado, por isso estava parado. Trabalhou registrado em cinco empresas diferentes. Está arrependido da prática delitiva. Destaca que tem profissão.

Em interrogatório judicial, Diogo De Jesus Teodoro Dos Santos afirma que Renan lhe propôs o serviço, pois estavam com dificuldades financeiras. Afirma que Renan não mentiu e lhe disse que o veículo era roubado. Todavia, apenas conduziram o veículo. Estava parado na Mogi Dutra. O celular do Renan tocou e foram até o local em que estava o veículo. A chave do veículo estava na porta. Então conduziu o veículo. Não sabiam anteriormente o local em que estaria o veículo. Não participou do roubo. Somente foi pago para dirigir. Receberia por volta de R\$2.000,00, quantia que seria dividida com Renan. Não conhece exatamente onde estaria o caminhão. Nunca antes tinha se envolvido com práticas criminosas e está muito arrependido.

Em valoração probatória, tem-se que, embora a narrativa acusatória seja plausível, inexistente elemento concreto que permita estabelecer, com certeza além de qualquer dúvida concreta razoável, a participação dos imputados no crime de roubo.

Bem se sabe que a conceituação de autoria passa pelos conceitos extensivos, restritivos e pela teoria do domínio do fato. A maior parte da doutrina brasileira parece adotar a teoria restritiva objetivo-formal, sendo o art. 29 do Código Penal uma norma de extensão pessoal. Isso significa, o autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo, enquanto o partícipe de alguma forma concorre para o crime, sem praticar o verbo do preceito primário, incidindo nas penas cominadas ao crime, na medida de sua culpabilidade (tal, todavia, não exclui a aplicação da teoria do domínio do fato).

Na hipótese, os acusados não foram visualizados pela vítima. Não há prova clara que os coloque na cena delitiva na oportunidade em que subtraído o bem. Os acusados apresentam versão também plausível de que não concorreram para a prática do delito de roubo, sendo apenas contratados para dirigir o veículo após a consumação do delito, levando-o ao local indicado pelos roubadores.

Uma vez que não há elemento de prova que indique claramente a participação dos imputados no crime antecedente - sendo assim tal narrativa, embora verossímil, somente hipotética, - e observado o princípio do "in dubio pro reo", inviável, portanto, a condenação dos imputados pela prática de crime de roubo. Neste ponto, observo que no processo penal, considerada a gravidade de sua intervenção, vige o modelo de constatação de fatos da certeza além de qualquer dúvida razoável. Trata-se de critério destinado a se evitar o erro condenatório. Não basta sequer a alta probabilidade ou a convicção meramente subjetiva ou intuitiva do julgador.

Em valoração, tem-se que a prova dos autos revela, em verdade, a prática de receptação. A simples desclassificação da imputação, porém, em sentença, não é contemplada pelo ordenamento processual penal. Exige-se que o titular da ação penal descreva a conduta imputada ao acusado conforme princípio da correlação entre a acusação e a sentença. É a lição de Gustavo Badaró:

"No regime originário do Código, podem ser encontrados dois importantes mecanismos que permitiam ao juiz influenciar diretamente o conteúdo fático da imputação e, conseqüentemente, o objeto da prova: o primeiro, era a possibilidade de o juiz condenar o acusado por fato diverso do imputado; e o segundo, seria a possibilidade de o juiz condenar pelos fatos originariamente imputados, mesmo tendo havido o aditamento e estes tivessem sido substituídos por fatos diversos.

A possibilidade de o juiz julgar o acusado, e inclusive condená-lo, por fatos diversos daqueles que constavam da imputação, decorria da disciplina da chamada *mutatio libelli*. Na redação originária do art. 384, o Código distinguia duas situações, quanto à necessidade ou não de aditamento da denúncia ou queixa. Tendo por critério a gravidade da pena aplicada ao fato. Se a alteração do fato processual pudesse implicar a aplicação de uma pena, abstratamente cominada inferior ou igual à pena que seria consequência do fato originariamente imputado, não se exigia o aditamento. Por outro lado, se a mudança fática pudesse refundar na aplicação de uma pena mais grave, era obrigatório o aditamento. Como facilmente se percebe, no primeiro caso, o juiz poderia condenar o acusado por fatos que não tivessem sido imputados pelo Ministério Público. Logo, o objeto da condenação não precisava integrar o conteúdo da pretensão processual. Somente na segunda situação, em que a mudança pudesse levar a um agravamento da pena, é que se exigia o aditamento da denúncia ou queixa, com alteração da pretensão processual formulada pelo acusador.

(...) Tal situação tornou-se insustentável, diante do modelo acusatório adotado pela Constituição de 1988 e, particularmente, do disposto no seu art. 129, caput, inciso I: 'São funções institucionais do Ministério Público: [...] I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.'

Mesmo assim, somente 20 anos depois, com a reforma de 2008 do Código de Processo Penal, tal disciplina foi alterada. A nova redação do caput do art. 384, passou a exigir o aditamento em qualquer caso de mudança fática, pouco importando se em comparação com o fato originariamente imputado, a pena seria de maior ou menor gravidade. Surgida prova de circunstância ou elemento não contido na acusação, tal aspecto fático somente poderá ser considerado pelo juiz na sentença, se houver aditamento da denúncia. Além disso, restou claro que a alteração da imputação, por meio do aditamento, se dará por ato exclusivo e de iniciativa própria do Ministério Público, sem previsão de qualquer provocação judicial nesse sentido. Assim, se a instrução indicar uma alteração fática relevante, independentemente da pena aplicável a tal fato diverso, deverá o acusador aditar a denúncia ou a queixa, para incluí-la na imputação e, só assim, poderá o juiz considerar tais fatos ao

sentenciar.” (BADARO, Gustavo Henrique. Epistemologia judiciária e prova penal. São Paulo: RT, 2019.p. 75/78). (grifos meus).

É que a narrativa fática do crime de receptação se difere da imputação de roubo da qual se defenderam os acusados ao longo deste feito. Não há relação de subsidiariedade entre os tipos penais em questão. Em verdade, o crime de roubo imputado e o crime de receptação comprovado excluem-se mutuamente. Como ressaltado, o pressuposto do crime de receptação é que o agente não tenha participação do crime antecedente.

A desclassificação em sentença, de ofício, ausente aditamento pelo titular da ação penal, representaria violação dos parâmetros do sistema acusatório, assim como o vasto feixe de garantias compositivas da cláusula do justo processo.

Neste sentido, é a jurisprudência do E. TJSP:

Apelação criminal. Roubo. Desclassificação. Receptação. Processo penal. Denúncia. Sentença. Correlação entre denúncia e sentença. Imputação. Devido processo legal. Emendatio libelli. Mutatio libelli. Denunciado o agente pelo roubo da coisa, não é possível, notadamente sem alteração solene da imputação sob a fórmula do artigo 384 do Código de Processo Penal, julgar diretamente o acusado por receptação da coisa, ainda que a inicial acidentalmente mencione que a tenha depois, e porventura, também conduzido. O ladrão que depois a coisa não a está receptando, mas exaurindo o roubo. É que a receptação tem por pressuposto óbvio que agente não seja, precisamente, o autor do ilícito antecedente. Ao dizê-lo autor do roubo, a denúncia implicitamente nega-lhe, portanto e expressamente, a condição de receptor da coisa, não tendo a sentença como depois surpreendê-lo ao julgá-lo, sem mais, sob essa nova imputação. (TJSP; Apelação Criminal 0000137-12.2020.8.26.0606; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

Apelação. Receptação qualificada. Sentença desclassificatória para receptação culposa. Recursos das partes. 1. Desclassificação jurídico-penal, que violou os parâmetros do sistema acusatório, assim como o vasto feixe de garantias compositivas da cláusula do justo processo. 2. Não são equiparáveis os estados subjetivos aderentes às formatações jurídicas do dolo e da culpa. No primeiro, o alinhamento psicológico do agente expressa a vontade e a consciência de realizar as elementares da figura penal típica. No segundo, a responsabilidade penal é estruturada na inobservância do dever de cuidado, manifestada pelas formas da negligência, imprudência ou imperícia. 3. Muito embora dolo e culpa vinculem-se ao estado psicológico do agente, por vezes contém aspectos que transitam, igualmente, pelos dados objetivos da conduta. A receptação é um exemplo eloquente. Com efeito, a afirmação do dolo na forma qualificada prende-se ao exercício de atividade comercial. É, note-se, um reforço do estado de consciência e de vontade de realizar as ações nucleares da ação ilícita – adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. A forma culposa, por sua vez, além de estar mais limitada quanto às ações nucleares – adquirir ou receber – contém outros elementos que especificam os contornos da inobservância do dever de cuidado – natureza ou desproporção entre o valor e o preço ou a condição de quem oferece. 4. A receptação dolosa qualificada e a forma culposa não são equiparáveis. O objeto da acusação, alicerçado em uma receptação dolosa, não pode ser transmutado, automaticamente, em receptação culposa sem que haja uma adequação dos termos da imputação. Hipótese em que os termos da forma culposa não foram indicados, expressa ou implicitamente na peça acusatória. Violação do disposto no art. 384 do CPP. 5. Atuação de ofício do julgador que violou os parâmetros de processo de matriz acusatória expressado pelo princípio da correlação entre acusação e sentença. Violação, igualmente, da cláusula do devido processo legal, manifestada pelas garantias da ampla defesa e do contraditório. 6. Crime antecedente demonstrado. Dúvidas quanto ao elemento subjetivo. Aquisição do

aparelho celular por meio da internet. Ausência de auto de avaliação do bem. Acusado que tomou cautelas antes da aquisição do aparelho e realizou consulta que não apontou para o registro de restrições sobre o IMEI. Dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo. 7. Recurso ministerial improvido. Provimento do recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 0112705-58.2018.8.26.0050; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2022; Data de Registro: 05/04/2022)

APELAÇÃO. Sentença que condenou o réu Michael pelos crimes de roubo circunstanciado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal e condenou o réu Arthur por receptação. Recursos defensivos. Réu Michael. Possibilidade de absolvição pelo crime de roubo, confirmada a condenação com relação aos demais delitos. Inexistência de prova segura quanto à autoria do crime de roubo. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Conjunto probatório que revela a prática do delito de receptação. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação. Necessidade de observância do princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Ausência de relação de subsidiariedade entre os referidos delitos patrimoniais. Absolvição que se impõe. Condenação mantida em relação aos crimes de posse de arma de fogo e posse de drogas. Palavras dos policiais que merecem credibilidade. Pena e regime bem fixados. Manutenção da prisão preventiva incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Concedido o direito de recorrer em liberdade. Apelo do corréu Arthur. Absolvição com relação ao crime de receptação viável. Acusado que adquiriu televisão objeto do roubo. Ausência de elementos aptos a comprovar que ele tinha ciência da origem ilícita do bem ou que deveria presumir que se tratava de objeto obtido por meio criminoso. Recurso de Arthur Alan Alves provido e recurso de Michael Diego Moraes parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1503463-97.2020.8.26.0510; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022)

RECEPTAÇÃO DOLOSA. 1) PATRICK: Nulidade por violação do princípio da correlação entre imputação e sentença. Ocorrência. Modificação da capitulação jurídica. Hipótese em que não foi observado o disposto no artigo 384, do CPP. Réu PATRICK denunciado por roubo duplamente majorado e condenado por receptação sem aditamento da denúncia pelo Promotor de Justiça e manifestação da defesa. Preliminar acolhida para decretação da nulidade da sentença, com relação a Patrick, devendo ser observado o disposto no artigo 384, do CPP. 2) WANDERLEY: Réu que não justificou a posse de motocicleta roubada no dia anterior. Prova segura da autoria e da materialidade, bem como do dolo, diante das circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa. Inaplicável, portanto, o perdão judicial previsto no artigo 180, § 5º, do CP. Condenação mantida. Penas mínimas, fixado o regime aberto e substituída a corporal, na forma do artigo 44, do CP. 3) Apelo de WANDERLEY improvido, acolhida a preliminar de nulidade da sentença com relação a PATRICK. (TJSP; Apelação Criminal 0010251-25.2017.8.26.0635; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022)

APELAÇÃO. Furto. Sentença desclassificatória para o delito de apropriação de coisa achada. Recurso ministerial. Pleito de condenação do réu nos termos da denúncia. 1. Da violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Desalinhamento entre os fatos narrados na peça exordial e aqueles reconhecidos. Tese acusatória que atribui ao réu a prática do delito de furto. Sentença que afirmou a prática do delito de apropriação de coisa achada. Conduta que não foi expressamente descrita na denúncia. Violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, bem como às garantias da ampla defesa e do contraditório. Necessidade de aditamento da denúncia que se impunha, nos termos do art. 384, do Código de Processo Penal. (...)

(TJSP; Apelação Criminal 1500022-87.2019.8.26.0205; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Getulina - Vara Única; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022).

Assim, ausente prova suficiente para condenação pelo crime imputado na exordial acusatória, e observando-se que desalinhados os fatos narrados na peça exordial daqueles reconhecidos, uma vez que a prova dos autos revela crime de receptação e não de roubo, conforme imputado, ausente aditamento da denúncia, e considerados os princípios da presunção de inocência e correlação entre imputação e sentença, este decorrente do devido processo legal, a hipótese é de absolvição dos acusados com fundamento no art. 387, VII, do CPP.

Com fundamento no exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida em juízo e o faço para ABSOLVER RENAN DE SOUSA COSTA e DIOGO DE JESUS TEODORO DOS SANTOS, qualificados nos autos, das imputações contidas na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ficam revogadas quaisquer medidas cautelares decretadas em desfavor dos imputados (art. 386, parágrafo único, I e II do CPP). Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se.

Mogi das Cruzes, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA